

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2012-1-2]특별노사합의를 통한 무단결근 면직기준 단축의 효력 및 조합원에 대한 적용 정당성 여부

《【문제1】 A회사와 A회사의 노동조합(이하 'A노동조합'이라고 한다) 사이에 체결된 '2010년도 단체협약'(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)의 25일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 A노동조합과 5차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010년 12월 28일에 '2010년도 특별노사합의'가 성립하였다. '2010년도 특별노사합의'의 내용은 다음과 같다.

- 제1조 : 경영 정상화를 위하여 2010년도 12월 고정상여금과 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제2조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 '월 7일 이상'에서 '월 5일 이상'으로 한다.
- 제3조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 2011년 5월에 총 6일을 무단결근한 A노동조합의 조합원인 근로자 乙은 2011년 7월에 개최된 징계위원회에서 '2010년도 특별노사합의' 제2조는 그 내용이 현저히 불합리한 것으로서 무효이므로, 자신에게 적용되지 않는다고 주장한다. 근로자 乙의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 특별노사합의를 통한 무단결근 면직기준 단축의 효력 및 조합원에 대한 적용 정당성 여부

I. 문제의 제기

- A회사와 A노동조합이 경영정상화 및 무단결근 방지를 위해 무단결근에 따른 면직기준을 기존 '월 7일 이상'에서 '월 5일 이상'으로 강화하여 단체협약을 체결한 상황이다. 쟁점으로 <노동조합이 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 단체협약을 체결할 권한이 있는지>, <무단결근 면직 기준의 단축이 현저히 합리성을 결여한 것으로 볼 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체협약의 불이익 변경과 그 한계에 관한 판례법리를 살펴보고, 이를 사안에 적용하여 乙의 주장의 타당성에 대해 논한다.

II. 단체협약의 불이익 변경과 협약자치의 한계

1. 협약자치의 원칙과 불이익 변경의 허용

(1) 협약자치의 권한

- 노동조합은 사용자와의 대등한 지위에서 자주적인 교섭을 통해 단체협약을 체결할 수 있는 권한을 가진다. 이러한 협약자치의 원칙상 노동조합은 근로조건을 유리하게 변경하는 것뿐만 아니라 경영 위기 극복 등 필요에 따라 근로조건을 불리하게 변경하는 합의도 원칙적으로 체결할 수 있다.

(2) 개별 조합원 동의의 불필요성

- 장래의 근로조건을 규율하는 단체협약의 변경은 조합원의 개별적 동의나 구체적 수임을 요하지 않는다. 노동조합의 대표자가 체결한 개정 단체협약은 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제33조"의 규범적 효력에 따라 조합원들에게 직접 적용된다.

2. 불이익 변경의 법적 한계와 효력 판단 기준

(1) 강행법규 및 공서양속 위반 금지

- 단체협약의 내용이 근로기준법 등 강행법규를 위반하거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 무효가 된다.

(2) 현저한 합리성 결여의 제한

- "판례"는 단체협약의 내용이 현저히 합리성을 결여하여 노동조합의 지위나 목적을 벗어난 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 없는 한 이를 무효로 볼 수 없다고 명시한다. 불이익 변경이라도 그 목적이 경영 위기 극복, 고용 유지, 조직 유지 등 합리적 사유가 있다면 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 특별노사합의 제2조의 유효성 검토

(1) 불이익 변경의 합리성 여부

- 사안의 A회사는 세계적인 금융위기 이후 부도의 위기에 직면한 상황이었다. 무단결근은 경영상 큰 장애가 되므로 이를 방지하고 기강을 확립하기 위해 면직기준을 7일에서 5일로 단축한 것은 경영정상화라는 정당한 목적 범위 내에 속한다. 따라서, 현저히 합리성을 결여하였다고 볼 수 없다.

(2) 특별노사합의의 적법성

- A회사와 A노동조합이 5차례에 걸친 진지한 특별교섭을 거쳐 도출한 결과라는 절차적 합리성도 존재한다. 또한, 이 조항은 이미 발생한 기왕의 권리를 소급하여 박탈하는 것이 아닌 장래의 면직기준을 정한 것이므로 협약자치의 한계 내에 있다.

2. 근로자 乙에 대한 적용 가능성

(1) 면직기준의 규범적 효력

- 유효한 특별노사합의 제2조는 "노조법 제33조"에 따라 단체협약으로서의 규범적 효력을 가진다. 따라서 乙을 포함한 모든 조합원의 근로계약이나 취업규칙 등에 적용되어 기존의 면직 기준인 7일을 배제하고 5일 기준을 우선 적용한다.

(2) 乙의 무단결근 사실 대입

- 乙은 2011년 5월에 총 6일을 무단결근하였다. 이는 특별노사합의 제2조가 정한 면직 기준인 월 5일 이상에 도달하므로, A회사가 乙을 징계위원회에 회부하여 면직 등의 처분을 논의하는 것은 적법한 단체협약에 근거한 것으로서 타당하다.

IV. 결론

- 단체협약은 근로조건을 불리하게 변경하는 내용이라도 현저히 합리성을 결여하지 않는 한 유효하며 조합원 개인의 개별 동의 없이도 효력을 미친다. 부도 위기 극복을 목적으로 무단결근 면직 기준을 월 7일에서 월 5일로 단축한 특별노사합의 제2조는 자치규범 한계 내의 정당한 변경으로서 유효하다. 6일 무단결근을 행한 근로자 乙은 강화된 단체협약상 면직 사유에 해당하게 되므로, 합의 규정이 현저히 불합리하여 자신에게 적용되지 않는다는 乙의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.